



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 66/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב נגבה 58 רמת גן
באמצעות חברי הנציגות שייקה אושרי וענת נוח

נ ג ד

הנתבעים: 1. לולו זכריה ת.ז. 51648988
2. לולו ורדה ת.ז. 5490144
מרחוב נגבה 58 רמת גן

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב נגבה 58 רמת גן הבנוי על חלקה 145 בגוש 6186 (להלן: "הבית").

התובעת טוענת כי הנתבעים, בעלי דירה בבית, לא שילמו את מלוא חלקם בגין הוצאות שהוצאו להחזקת הרכוש המשותף – סך של 300 ₪ בגין שיפוץ הבית, על פי החלטת בעלי הדירות מיום 05.01.10, וסך של 350 ₪ בגין תשלום פיצויים לעובד ניקיון לשעבר בהתאם לפסק דין של בית הדין לעבודה.

הנתבעים טוענים בקצרה כי ההחלטה בדבר השיפוץ התקבלה שלא כדין מאחר ונערכה בביתו של חבר הנציגות כלפיו הוגשה תלונה במשטרה על ידי הנתבעים, השיפוץ לא בוצע כפי שתוכנן ובכלל האמור לא שופץ חדר הזבל, לא ברור ממי נגבו הכספים, הותקנה מדרכה פרטית על גבי הרכוש המשותף. כן נטען כי בקופת הנציגות שמור היה כסף לתשלום פיצויים למנקה אך הנציגות השתמשה בכספים אלו למטרות אחרות ולכן אין מקום לביצוע התשלום הנתבע עתה.

ביום 26.03.12 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו מר אושרי מטעם הנציגות והנתבע 1.

מעדותו של הנתבע 1 בפני עולה כי הסירוב לתשלום הסך של 300 ₪ נבע, בעיקר, מכך שבוצע ריצוף של שביל בחניון הבית. לטענת הנתבע, שביל זה משרת רק 3 חניות ומשכך אינו בגדר החזקה של הרכוש המשותף. את ניכוי הסך של 300 ₪ ביצע על פי חלקו היחסי בתשלום עבור ביצוע הריצוף האמור (סך של 3,000 ₪ לחלק ל- 12 דירות) (עמוד 2 שורות 13-18).

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג".

ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 66/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפיכך, ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה", הרי שניתן לחייב גם בעל דירה שלא הסכים לביצוע העבודות לשאת בחלקו היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה", הרי, שללא הסכמת אותו בעל דירה, לא ניתן לחייבו בעלות אותן עבודות (לאור הוראות סעיף 12 לתקנון המצוי).

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550) כאשר אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)). כך גם נפסק בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499.

העבודה במקרה דנן עניינה בריצוף שביל המוביל לחניות בחצר הבית. מתמונת השביל שהוגשה אני מתרשם כי אין המדובר בהתקנה של שביל פרטי - ניכר כי המדובר במעבר, כהמשך ישיר של שביל נוסף הקיים בחצר הבית, כאשר הוא חובר לריצוף האבנים המשתלבות של כל משטח החניה (מוצג ת/3). ניתן גם להיווכח מהתמונה כי השביל בכללותו משרת, לכל הפחות, 5 מקומות חניה בחצר הבית. גם לא נסתרה עדותו של מר אושרי בנוגע לסיבות שהביאו להתקנת השביל או לאישור בעלי הדירות להתקנתו (עמוד 2 שורות 4-6). משכך, התקנתו של השביל (בפרט כאשר כל בעלי הדירות, למעט הנתבעים, גם שילמו את חלקם בעלותו), מהווה החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

בעדותו בפני לא שב הנתבע על טענותיו בנוגע לאי ביצוע מלא של עבודות השיפוץ בהתאם להחלטת בעלי הדירות מיום 05.01.10 (נספח 1 לכתב התביעה). אולם, אבהיר, כי אף אם לא בוצעו כל עבודות השיפוץ שתוכננו או בהיקף שתוכנן, אין בכך הצדק לפטור את הנתבעים מתשלום חלקם באופן שוויוני כמו כל יתר בעלי הדירות.

הוכח בפני כי כל בעלי הדירות שילמו את הסך של 1,000 ₪ בגין השיפוץ (עמוד 1 שורה 15 ושורה 23 ומוצג ת/1). אין מחלוקת כי חלוקת התשלומים בבית הינה על בסיס שוויוני. כך משלמים הנתבעים את התשלומים השוטפים וכך גם בנוגע להוצאות מיוחדות אחרות שנגבו (ר' עמוד 2 שורה 1 ושורה וכן מוצג ת/1).

הוכח בפני, ולמעשה אין מחלוקת על כך, שנתקבלה החלטה כדין לביצוע השיפוץ (שהרי גם הנתבעים מסתמכים בכתב ההגנה מטעמם על פרוטוקול ההחלטה הנספח לכתב ההגנה).

אף אם העבודות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו (וממילא טענה זו לא הוכחה על ידי הנתבעים ולמעשה נזנחה בעדותו של הנתבע בפני), אין בכך להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד. במיוחד אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת כי כל העבודות שבוצעו היו בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור, בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד לאחר גמר העבודות ומתן פסק הדין בעניינם, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 66/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

יתכן ולנתבעים טענות כנגד דרך קבלת ההחלטות בנוגע לשיפוץ ואם בידם להוכיח זאת הרי שעליהם לנקוט בהליכים המתאימים כנגד הנציגות, בין בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובין בהגשת תביעה למפקח. אולם, בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

גם בנוגע לתשלום הפיצויים למנקה אין בידי הנתבעים כל עילת הגנה.

למעשה, הנתבעים מודים בכך כי היה צורך בתשלום פיצויי פיטורים למנקה - מעדותו של הנתבע עולה כי הוא היה זה אשר יזם את פנייתו של פועל הניקיון לבית הדין לעבודה לקבלת הפיצוי המגיע לו (עמוד 2 שורות 24-25).

התובעת הוכיחה תשלום סך כולל של 3,500 ₪ בגין פיצויי פיטורים למנקה כאשר כל בעל דירה בבית נושא בסך של 350 ₪ על פי חלקו (עמוד 1 שורה 20 וכן מוצג ת/1).

בדיון שבפני נתברר כי ישנה מחלוקת בין הצדדים בדבר נסיבות הפסקת עבודתו של פועל הניקיון. אולם, לצורך ההכרעה בהליך דנן אינני נדרש לכל הכרעה בהקשר זה. המדובר בתשלום על פי פסק דין שניתן על ידי ערכאה מוסמכת. בנסיבות אלו, בכל מקרה, המדובר בהוצאה שוטפת להחזקה תקינה של הרכוש המשותף. החלטה זו מצויה בגדר סמכויותיה של האסיפה הכללית (סעיף 5 לתקנון המצוי) ומששלמו כל בעלי דירות בבית (למעט הנתבעים) את חלקם בהוצאה האמורה, הרי שאישור ואישורו את ההחלטה לתשלום פיצויי פיטורים ולגביה שבוצעה לצורך כך (ר' ע"א (ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)), בין אם מדובר באישור מראש ובין אם באישור בדיעבד (ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין פ"ד מו(1) 724).

וידגש, טענת הנתבעים לפיה בקופת הנציגות היו כספים למימון תשלום פיצויים לפועל הניקיון איננה מהווה הצדק להימנעותם מתשלום חלקם באופן שוויוני כאמור לעיל.

הוכח בפני כי כל הכספים בקופת הנציגות שימשו לטובת החזקה תקינה של הרכוש המשותף במסגרת שיפוץ שנערך בבית (עמוד 1 שורות 22-25). ממילא גם לא הועלתה כל טענה קונקרטית (לבד מהשערות בלתי מבוססות) על קיומם של כסלים, אי סדרים או חוסרים בכספי הנציגות. משנקבע כי הן עבודות השיפוץ והן תשלום הפיצויים למנקה מהווים חלק מהנדרש להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, ולמעשה הנתבעים חייבים בתשלום חלקם בכל ההוצאות הנ"ל, הרי שאין כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 66/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נפקות לשאלה איזה חלק מן ההוצאות משולם מתוך קופת הנציגות ואיזה מתוך גביה מיוחדת מכל בעלי הדירות. בין כך ובין כך היה על הנתבעים לשלם סך של 350 ₪ - לטובת השלמת עלויות השיפוץ או לטובת תשלום פיצויי הפיטורים.

אין גם ממש בטענת הנתבע בדיון כי ניתן היה לבצע את העבודות השונות בעלויות נמוכות יותר. מעבר לעובדה כי הטענה נטענה מהפה ולחוץ, ללא כל תימוכין ולמעשה אפילו לא נטענה בכתב ההגנה, הרי שיפים לענין זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לנציגות את הסך של 650 ₪ וכן את הסך של 366 ₪ בגין החזר אגרת תביעה הכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 12.02.12, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לכל אחד מחברי הנציגות שהתייצבו לדיון - שייקה אושרי וענת נח, דמי בטלה בסך של 100 ₪ לכל אחד מהם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט' ניסן תשע"ב, 01 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב